

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 138/2536
 
 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด  
 นายสนธิ ดวงใจ

โจทก์  
จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 60

จำเลยรับว่าจำเลยได้ผิติดนัดไม่ชำระหนี้ตามที่ขอประนอมหนีก่อนล้มละลายไว้ เพราะไม่มีเงินมาชำระจนต้องบอกขายที่ดินของจำเลย แต่ก็ยังขายไม่ได้ จึงเป็นกรณี ที่จำเลยผิติดนัดไม่ชำระหนี้ตามที่ตกลงไว้ในการประนอมหนี้ ศาลจึงมีอำนาจยกเลิก การประนอมหนี้และพิพากษาให้จำเลยล้มละลายได้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 60

จำเลยรับว่าจำเลยได้ผัดนัดไม่ชำระหนี้ตามที่ขอประนอมหนีก่อนล้มละลายไว้ เพราะไม่มีเงินมาชำระจนต้องบอกขายที่ดินของจำเลย แต่ก็ยังขายไม่ได้ จึงเป็นกรณี ที่จำเลยผัดนัดไม่ชำระหนี้ตามที่ตกลงไว้ในการประนอมหนี้ ศาลจึงมีอำนาจยกเลิก การประนอมหนี้และพิพากษาให้จำเลยล้มละลายได้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 60

(เพ็ญ เพ็ญนิติ-บุญส่ง วรรณกลาง-พรชัย สมรรถเวช)

ศาลจังหวัดตาก - นายประเวศ สุธรรมชัย

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายประกาศ นูรพางกูร

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| แหล่งที่มา | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
|------------|-----------------------------|

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ